

pflegenachweis.de — mdr-abgrenzungsnotiz

MDR-Abgrenzungsnotiz

ENTWURF — vor Verwendung juristisch prüfen. Dieses Dokument ist eine unverbindliche Einschätzung von pflegenachweis.de (DataFortress.cloud GmbH), keine Rechtsberatung. Für eine verbindliche Einordnung im Einzelfall wenden Sie sich an eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Medizinprodukterecht. Siehe auch unseren [RDG-Hinweis](#).

Warum die Leistungen von pflegenachweis.de kein Medizinprodukt im Sinne der MDR sind

1. Kein medizinischer Zweck im Sinne von Art. 2 Nr. 1 MDR

Nach Art. 2 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) ist ein Medizinprodukt ein Instrument, das für Menschen zu einem oder mehreren der folgenden spezifischen medizinischen Zwecke bestimmt ist:

- Diagnose, Verhütung, Überwachung, Vorhersage, Prognose, Behandlung oder Linderung von Krankheiten,
- Diagnose, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen,
- Untersuchung, Ersatz oder Veränderung der Anatomie oder eines physiologischen oder pathologischen Vorgangs oder Zustands,
- Gewinnung von Informationen durch die In-vitro-Untersuchung von Proben aus dem menschlichen Körper.

Die Leistungen von pflegenachweis.de erfüllen keinen dieser Zwecke: Sie unterstützen bei der **organisatorischen und redaktionellen Aufbereitung von Antworten auf Prüfanfragen** (Pflegegrad-Prüfungen, §275 SGB V Abrechnungsprüfungen, Stellungnahmen) auf Basis bereits vorliegender Pflegedokumentation. Es findet keine Diagnose, keine Behandlung, keine Überwachung von Patient:innen und keine Auswertung von Körperproben statt.

2. Keine Software als Medizinprodukt (Art. 2 Nr. 1 i. V. m. MDCG 2019-11)

Software gilt nur dann als Medizinprodukt, wenn sie einem der oben genannten medizinischen Zwecke dient (sog. "Medical Device Software", MDSW). Die von uns eingesetzte Software erzeugt **Textentwürfe auf Basis vorhandener Dokumentation** — sie trifft keine diagnostischen, therapeutischen oder prognostischen Aussagen über den Gesundheitszustand einer Person und beeinflusst keine medizinische Behandlungsentscheidung. Sie ist damit als reines **Administrations- und Dokumentationswerkzeug** einzuordnen, nicht als MDSW.

3. Kein Verwaltungsakt, keine automatisierte Entscheidung

Die erstellten Entwürfe erfordern zwingend die Prüfung und Freigabe durch qualifiziertes Personal des Auftraggebers vor Versand (siehe [RDG-Hinweis](#)). Es findet keine automatisierte Entscheidung im Sinne von Art. 22 DSGVO und kein automatisierter Verwaltungsakt statt.

4. Abgrenzung zu KI-Verordnung (AI Act)

Unabhängig von der MDR-Einordnung ist zu beachten, dass beim Einsatz von KI-Systemen die Transparenzpflichten nach Art. 26 AI Act zu berücksichtigen sind (Information über den KI-Einsatz gegenüber Betroffenen, soweit einschlägig). Dies wird im Rahmen von Stufe 3 (Compliance- & Workflow-Check) gesondert betrachtet.

5. Empfehlung

Wir empfehlen, diese Einschätzung im Rahmen Ihres eigenen Qualitätsmanagements zu dokumentieren und bei wesentlichen Änderungen des Leistungsumfangs erneut zu prüfen.